Drittstaaten-Steueransässigkeit als Klägerprofil

> **Urteil: als Generalthese invalidiert, als enge Klägerprofil-These bestätigt und quantifiziert.** Nicht der Ort außerhalb der EU ist vorteilhaft, sondern ein nachweislich endgültig nicht meldepflichtiger Nutzer mit realer österreichischer §-20-Verarbeitung. Die Überschießung des § 20 Abs. 1 ist seit 10. September 2026 am Richtlinientext und an den Materialien belegt, nicht mehr nur erschlossen.

Die notwendige begriffliche Korrektur

„Außerhalb der EU steuerpflichtig" ist kein gesetzlicher Status des Krypto-MPfG. Zu unterscheiden sind Staatsangehörigkeit, gewöhnlicher Aufenthalt, unbeschränkte oder beschränkte Steuerpflicht und **steuerliche Ansässigkeit**.

Nach § 7 Abs. 4 und Abs. 6 Krypto-MPfG ist meldepflichtiger Nutzer, wer als meldepflichtige Person in einem **teilnehmenden Staat** ansässig ist. § 14 Abs. 1 erfasst neben Mitgliedstaaten auch Drittländer, die kumulativ Vertragspartei des Amtshilfeübereinkommens sind, mit denen eine wirksame qualifizierende Vereinbarung nach Abs. 5 besteht und die die Voraussetzungen des § 7 OECD-MCAA erfüllen. § 19 Abs. 3 zieht die Konsequenz: „Meldepflichtig sind nur Informationen betreffend teilnehmende Staaten gemäß § 14 Abs. 1."

Folgen:

- Drittstaaten-Steueransässigkeit kann Meldepflicht auslösen, wenn der Staat teilnehmend ist.
- Eine zusätzliche EU-Steueransässigkeit reicht für die Meldepflicht; die Drittstaatenansässigkeit beseitigt sie nicht.
- Bloße beschränkte Steuerpflicht oder Einkünfte in einem Drittstaat beweisen keine dortige Ansässigkeit.
- Staatsangehörigkeit ist für den Meldepflichtstatus nicht entscheidend.

Wer für den Meldezeitraum 2026 tatsächlich teilnehmender Staat ist

Der Bundesminister für Finanzen ist nach § 14 Abs. 1 Z 2 und Z 3 ermächtigt, die teilnehmenden Drittländer mit Verordnung festzulegen. Eine solche Verordnung ist am 10. September 2026 nicht kundgemacht. Nach den Erläuterungen soll die Liste jährlich erlassen und die Beurteilung bis 31. Jänner für den vorangegangenen Meldezeitraum vorgenommen werden; für 2026 ist das der 31. Jänner 2027, mit Kundmachung etwa im Mai 2027, dem Muster der GMSG-Liste BGBl. II Nr. 64/2026 folgend.

Daraus folgt **nicht**, dass mangels Verordnung niemand meldepflichtig wäre. Der Wortlaut „wird ermächtigt" spricht für eine deklaratorische, nicht konstitutive Wirkung. Judikatur oder Literatur dazu wurde nicht gefunden. Ein Argument, das darauf aufbaut, ist nicht tragfähig.

Tragfähig ist die Tatsachenlage. Die OECD-Aktivierungstabelle weist am 10. September 2026 für Österreich **elf aktivierte Drittstaatsbeziehungen** aus:

Guernsey, Island, Indonesien, Japan, Jersey, Korea, Liechtenstein, Neuseeland, Norwegen, Südafrika, Vereinigtes Königreich. Die Cayman Islands senden an Österreich ohne Gegenrichtung.

Nicht aktiviert sind unter anderem Schweiz, Vereinigte Arabische Emirate, Singapur, Kanada, Brasilien, Chile, Israel, Panama und Isle of Man, obwohl sie das CARF-MCAA unterzeichnet haben. Die Vereinigten Staaten haben nicht unterzeichnet. Unterzeichnung und Aktivierung sind zu trennen.

Die Tabelle enthält kein Aktivierungsdatum. Sie belegt den Stand am Abfragetag, nicht den Stand am maßgeblichen 31. Dezember 2026.

Was der Klägerstatus mit der materiellen Rüge macht

Profil	Meldearchitektur	Stärkste Rüge	Haupthindernis
ausschließlich in Österreich steueransässig	meldepflichtiger Nutzer	Gültigkeit und Verhältnismäßigkeit der DAC8-Pflichtfelder sowie nationale Speicher-, Zugriffs- und Abhilfedefizite	§ 20 Abs. 1 ist nicht der alleinige Eingriff; §§ 18 und 19 blieben bestehen, zudem belastet die DAC2-Judikatur

Profil	Meldearchitektur	Stärkste Rüge	Haupthindernis
in einem anderen Mitgliedstaat steueransässig	meldepflichtiger Nutzer	DAC8-Pflichtprofil und unionsinterner Austausch	kein Vorteil für den engen österreichischen Angriff
in einem der elf **aktivierten** Drittstaaten steueransässig	meldepflichtig; tatsächlicher Drittstaatentransfer	Kapitel V DSGVO gegen die Übermittlung, nicht gegen DAC8	nur bei fehlendem oder sachlich nicht einschlägigem Angemessenheitsbeschluss; DAC8-Gültigkeit für ihn nicht entscheidungserheblich
ausschließlich in einem **nicht aktivierten** Drittstaat steueransässig	endgültig nicht meldepflichtig, aber Sorgfaltsprüfung und §-20-Verarbeitung	enge Rüge gegen die Alle-Kunden-Wortfolgen des § 20 Abs. 1	tatsächliche transaktionsbezogene Verarbeitung muss bewiesen werden
EU- und Drittstaaten-Doppelansässigkeit	jedenfalls meldepflichtig	wie EU-Nutzer	kein Nicht-Meldepflicht-Vorteil

Der echte Vorteil: der enge § 20-Fall

Die Achse der Überschießung

Der internationale Standard verlangt die Erhebung von Steuer-Identifikationsnummer und Ansässigkeit von **allen** Nutzern und die Meldung nur der meldepflichtigen. Das „für alle" betrifft die **Identität**. § 20 Abs. 1 Krypto-MPfG dehnt es auf „alle Transaktionen und Kryptowerte" aus. Die Rüge muss auf der Transaktionsachse ansetzen; ein Angriff auf die Selbstauskunftspflicht trifft den standardkonformen Teil.

Der Nachweis, dass es sich um nationales Recht handelt

Anhang VI Abschnitt V DAC8 hat sechs Unterabschnitte. Unterabschnitt A regelt die Durchsetzung mit zwei Mahnungen, 60 Tagen und Transaktionssperre. Unterabschnitt B verlangt Aufzeichnungen über „the steps undertaken and any information relied upon" und knüpft die Fünf- bis Zehnjahresfrist ausdrücklich daran, dass die Information nach Abschnitt II meldepflichtig ist. C bis F sind Verwaltungsverfahren. Kein Unterabschnitt entspricht § 20 Abs. 1.

Art. 25 der Richtlinie ist im Volltext geprüft und trägt Abs. 1 nicht. Er beschränkt Betroffenenrechte (Abs. 1), ordnet die Verantwortlichkeit zu (Abs. 3), verpflichtet zur Information der betroffenen Person (Abs. 4) und begrenzt die Speicherung (Abs. 5). Eine Befugnis oder Pflicht zur Verarbeitung von Daten nicht erfasster Personen enthält er nicht. Er passt auf § 20 Abs. 2 und Abs. 3, nicht auf Abs. 1.

Art. 25 Abs. 5 liefert zudem ein eigenes Argument: „Information processed in accordance with this Directive shall be retained for no longer than is necessary to achieve the purposes of this Directive." Das erfasst alle nach der Richtlinie verarbeiteten Informationen, nicht nur die gemeldeten. Der österreichische Zehnjahreszeitraum wurde dagegen „aus Vereinfachungsgründen" in Analogie zu § 209 Abs. 3 BAO gewählt, und für den Datensatz einer nie gemeldeten Person besteht überhaupt keine Frist.

Die Erläuterungen bestätigen das aus der Gegenrichtung. Sie ordnen § 20 der Umsetzung von Art. 25 der Richtlinie zu, also der Datenschutzbestimmung, nennen für Abs. 3 „Art. 25 Abs. 4 lit. b" und für Abs. 4 „Anhang VI Abschnitt V Unterabschnitt B" — und für **Abs. 1 keine unionsrechtliche Grundlage**. Ihre eigene Abbildung des Abschnitts V (A auf § 38, B auf § 39 und § 20 Abs. 4, F auf §§ 22 bis 27) weist Abs. 1 keinem Unterabschnitt zu. Eine Verhältnismäßigkeits- oder Datenminimierungsprüfung der Alle-Kunden-Pflicht findet sich nirgends.

Sie fand auch im Gesetzgebungsverfahren nicht statt, und zwar an keiner der drei Gelegenheiten. 2015 erwähnte die Stellungnahme der Datenschutzbehörde das GMSG überhaupt nicht; der Datenschutzrat prüfte §§ 3, 4, 8, 12 und 30, nicht aber § 5. 2018 — bei der Novelle, die die Pflicht schuf — gab es keine Stellungnahme des Datenschutzrats und keine GMSG-Äußerung der Datenschutzbehörde. 2025 fehlten beide. Der Verfassungsdienst des Bundeskanzleramts hielt in seiner Stellungnahme fest, eine „unangemessene Begutachtungsfrist von lediglich vier Arbeitstagen" erlaube nur eine Grobprüfung, und verwies die Datenschutzfragen an das Justizministerium; sein einziger Hinweis zu § 20 betraf einen fehlenden Beistrich. Das ist als fehlende gesetzgeberische Abwägung zu rügen, nicht als Formfehler: Eine dem § 21 DSG vergleichbare Anhörungspflicht besteht für ein Bundesgesetz nicht.

Deutschland hat dieselbe Richtlinie ohne Gegenstück umgesetzt: § 14 Abs. 1 Nr. 2 bis 4 KStTG beginnen jeweils mit „für jeden zu meldenden Nutzer", und Abs. 2 ordnet für genau diese Kategorien die Löschung an.

Die Klausel stammt auch nicht aus DAC8, sondern aus § 5 Abs. 1 GMSG. Dabei ist eine verbreitete Annahme zu korrigieren: Die Bestimmung lautete in der Stammfassung BGBl. I Nr. 116/2015 auf **„berechtigt"**, also auf eine Befugnis. Zur Verpflichtung wurde sie erst durch das JStG 2018, BGBl. I Nr. 62/2018, Art. 13 Z 4 lit. a, in Kraft am 1. Jänner 2019. Die Pflichtform ist damit rund sieben Jahre und acht Monate alt, nicht zehn.

Die Begründung von 2018 ist die Schwachstelle. ErlRV 190 BlgNR XXVI. GP rechtfertigt den Wechsel damit, der stete Zuwachs teilnehmewilliger Staaten mache es erforderlich, „zeitnah mit zusätzlichen Staaten Informationen austauschen zu können, um faire und gleiche Wettbewerbsbedingungen zu ermöglichen". Das ist eine Vorratsbegründung für hypothetische künftige Partner, keine Erforderlichkeitsbegründung — und sie steht in den Materialien des Staates selbst. 2015 war die Begründung noch eng instrumentell gewesen: „Dies ist notwendig um festzustellen, ob es sich beim Kontoinhaber um eine meldepflichtige Person handelt."

Auch im Übrigen ist das Krypto-MPfG die schärfere Norm: Die Bezugsgröße wechselt vom Konto zur Transaktion, die Aufbewahrung von fünf auf zehn Jahre, und eine Begründung fehlt ganz.

Geprüft wurde die Bestimmung nie. Weder ein Gericht noch die Datenschutzbehörde noch eine Stellungnahme noch eine zugängliche Publikation befasst sich mit der Erfassung nicht meldepflichtiger Kunden. Der nächstliegende österreichische Vergleichsfall spricht sogar dafür: Stieg (Diplomarbeit Graz 2017, betreut von Ehrke-Rabel) entkräftet den Digital-Rights-Ireland-Einwand gegen das Kapitalabfluss-Meldegesetz mit dem Argument, meldepflichtige Transaktionen stellten die Betroffenen „zumindest mittelbar in einer Lage, die Anlass zur Strafverfolgung gibt". Genau dieser Anlass fehlt bei § 5 Abs. 1 GMSG und § 20 Abs. 1 Krypto-MPfG, die ausdrücklich unabhängig vom Meldepflichtstatus greifen. Nach der Logik des Vergleichsfalls schlägt der Einwand hier also durch.

Hinzu kommt die Verwaltungspraxis. GMSR Rz 5 in der Fassung vom 19. April 2020 hält fest, als betroffene Personen im Sinne des § 5 Abs. 2 GMSG kämen „nur meldepflichtige Personen iSd § 89 GMSG in Betracht". Erheben bei allen, informieren nur die Meldepflichtigen. § 5 Abs. 2a GMSG und § 20 Abs. 3 Krypto-MPfG sprechen seit 1. Jänner 2026 von „jeder betroffenen natürlichen Person"; zurückgezogen wurde Rz 5 nicht.

Die Speicherlücke

§ 20 Abs. 4 ordnet die Löschung nur für die „übermittelten" Informationen an. Bei einer nie gemeldeten Person wird nichts übermittelt, der Tatbestand greift nie. § 39 erfasst nur die unternommenen Schritte und deren Dokumentation. Für den nach Abs. 1 erzeugten Datensatz besteht keine gesetzliche Frist. Das ist ein eigenständiger Verstoß gegen Art. 5 Abs. 1 lit. e DSGVO, über den die Datenschutzbehörde ohne Gericht entscheiden kann.

Die verbleibende Beschwer trotz Nicht-Meldung

§ 28 Abs. 1 verlangt von jedem Nutzer eine Selbstauskunft, Abs. 3 lautet: „Die Begründung einer Beziehung darf nur bei Vorliegen einer gültigen Selbstauskunft erfolgen." § 38 sieht nach Mahnung und Fristablauf die Sperre meldepflichtiger Transaktionen vor. Die nicht meldepflichtige Person ist also erhebungs-, auskunfts- und sperrbelastet, ohne je gemeldet zu werden.

Der Gegenentwurf im eigenen Recht

Für die Vereinigten Staaten verfährt Österreich anders. Es gibt kein FATCA-Umsetzungsgesetz; das Model-2-Abkommen BGBl. III Nr. 16/2015 wirkt unmittelbar und beruht auf der **Zustimmung** des Kunden — Art. 2 Abs. 1 lit. b sublit. i verlangt US-Steuernummer und Zustimmung zur Meldung, lit. d macht die Zustimmung zur Bedingung der Kontoeröffnung. Der Amtshilfezweig ist verdachtsgebunden: § 4 Abs. 2 ADG lässt Gruppenersuchen nur zu, wenn Grund zur Vermutung besteht, dass die erfassten Personen Steuervorschriften nicht eingehalten haben. § 38 Abs. 2 BWG enthält dementsprechend keine FATCA-Ziffer; Z 10 erfasst GMSG und Krypto-MPfG, das Abkommen läuft über die Zustimmung nach Z 5.

Gegenüber den USA also Zustimmung, konkretes Konto und artikulierter Verdacht — gegenüber CRS- und CARF-Partnern die Erfassung des gesamten Kundenstocks einschließlich Personen, über die nie ein Staat Daten erhält. Die Einschränkung ist mitzuteilen: Model 2 wurde gewählt, weil das damalige Bankgeheimnis den automatischen Austausch versperrte, nicht aufgrund einer Grundrechtsabwägung. Der Vergleich zeigt ein gangbares gelinderes Modell, keine bewusste Entscheidung dafür.

Auf der GMSG-Seite verschärft sich die Lage 2026 zusätzlich. § 5a Abs. 1 GMSG verpflichtet Kontoinhaber und sonstige Kunden zur vollständigen Vorlage der erforderlichen Unterlagen, § 108a stellt die vorsätzliche Verletzung als Finanzordnungswidrigkeit mit bis zu 5 000 Euro unter Strafe. Weil § 5 Abs. 1 alle Kunden erfasst, trifft diese strafbewehrte Mitwirkungspflicht auch nie meldepflichtige Personen.

Das zweite Profil: Kapitel V bei aktivierten Drittstaaten

DAC8 regelt keinen Transfer aus der Union hinaus. Die Übermittlung an eine Drittstaatsbehörde erfolgt über das CARF-MCAA von November 2023 auf Grundlage des Amtshilfeübereinkommens. Ein Kapitel-V-Angriff muss dieses Instrument treffen, nicht die Richtlinie.

Strukturelle Vorteile gegenüber der FATCA-Linie: Das CARF-MCAA ist nachkonstitutionell zur DSGVO, weshalb der Bestandsschutz nach Art. 96 DSGVO ausscheidet — genau die schwierigste Frage des belgischen Verfahrens. Art. 49 Abs. 1 lit. d scheidet bei systematischem Jahresaustausch aus; das halten sowohl die EDPB-Leitlinien 2/2020 als auch WP 234 fest. Bleibt Art. 46 Abs. 2 lit. a, und die Datenschutzklausel des CARF-MCAA in Section 5 besteht aus zwei Absätzen ohne Höchstspeicherfrist, Betroffeneninformation, durchsetzbare Rechte, Rechtsbehelf, unabhängige Aufsicht oder Weiterübermittlungsverbot.

Hinzu kommt eine Transparenzlücke: Section 7 Abs. 1 lit. e verlangt die Notifikation der festgelegten Datenschutzgarantien, Section 7 Abs. 4 deren Veröffentlichung durch das Sekretariat. Eine solche Veröffentlichung existiert für kein MCAA. Da § 14 Abs. 1 Z 2 lit. c genau darauf abstellt, ist die Tatbestandsvoraussetzung für Normunterworfene nicht überprüfbar.

Der Kandidatenkreis ist jedoch eng. Von den elf aktivierten Partnern scheiden Island, Liechtenstein und Norwegen als EWR-Staaten aus. Für Vereinigtes Königreich, Korea, Jersey, Guernsey und Neuseeland bestehen Angemessenheitsbeschlüsse, die öffentliche Stellen erfassen. Es bleiben **Japan** — dessen Beschluss ausdrücklich auf private Unternehmen beschränkt ist — sowie **Südafrika** und **Indonesien**, für die kein Beschluss besteht.

Gegenautorität ist ernst zu nehmen: Der Conseil d'État hat mit n° 466115 vom 30. Jänner 2024 entschieden, Schrems II gelte nicht für Übermittlungen zwischen Behörden und die Garantien könnten dem nationalen Recht des Empfängerstaats entnommen werden. Die belgische Gegenlinie liegt beim EuGH als C-804/25; dessen Frage 10 betrifft unmittelbar, ob ein Angemessenheitsbeschluss Übermittlungen zu Steuerzwecken erfasst.

Kein allgemeiner prozessualer Vorteil

Individualantrag nach Art. 140 B-VG

Art. 140 Abs. 1 Z 1 lit. c B-VG knüpft an unmittelbare, persönliche und aktuelle Rechtsverletzung und das Fehlen eines zumutbaren anderen Weges an, nicht an Steueransässigkeit oder Unionsbürgerschaft.

VfSlg 11.479/1987 ist die direkte Autorität und geht gegen die These. Ein Staatsbürger mit ordentlichem Wohnsitz in den USA machte geltend, ein zumutbarer Weg sei „in Ermangelung eines inländischen Wohnsitzes nicht gegeben". Der VfGH wies zurück: Der Weg stand ihm „unbeschadet seines Wohnsitzes im Ausland" offen, weil die Alternativnorm auf „jeder Staatsbürger" abstellte. Maßgeblich ist die territoriale Offenheit des Rechtsbehelfs, nicht die Lage des Antragstellers.

Eine systematische RIS-Volltextsuche im VfGH-Bestand fand keine Entscheidung, die einen Rechtsweg wegen Auslandsbezugs für unzumutbar erklärt hätte. Die Empfehlungen des VfGH halten ausdrücklich fest, dass Zeitverlust und Kostenrisiko zumutbar sind.

G 178/2024 verweist auf die Kette § 24 DSG, § 27 DSG, Art. 144 B-VG und stellt klar, dass es auf die Erfolgsaussichten vor der Datenschutzbehörde nicht ankommt. § 24 Abs. 1 DSG erfasst „jede betroffene Person".

DSB/BVwG und Art. 79 DSGVO

Nach Art. 3 Abs. 1 DSGVO und den EDPB-Leitlinien 3/2018 gilt die Verordnung für Verarbeitung im Rahmen einer Unionsniederlassung „regardless of the location or the nationality of the data subject". Der Rechtsweg steht daher auch außerhalb der Union ansässigen Personen offen.

Für die Subsidiaritätsfrage ist Art. 79 DSGVO nicht einschlägig: Die maßgebliche Kette läuft über Art. 78 DSGVO und § 27 DSG, die keinen Wohnsitzanknüpfungspunkt kennen. Der fehlende Wohnsitzgerichtsstand des Art. 79 Abs. 2 ist ein Nachteil des zivilen Weges, nicht des Verwaltungsweges.

§ 57 ZPO knüpft an die Ausländereigenschaft, nicht an die Steueransässigkeit, und gilt nur im Zivilverfahren. Vor DSB, BVwG und VfGH spielt er keine Rolle.

Die Praxis der Datenschutzbehörde bestätigt das. Maßgeblich ist der „objektive Konnex" der **Verarbeitung**, nicht der Wohnsitz der beschwerdeführenden Person. Zurückgewiesen wurde, wo die Verarbeitung keinen österreichischen Bezug hatte — DSB-D123.955/0002-DSB/2019 (Rumänien/Moldau), 2025-0.794.213 (Deutschland/Niederlande) und 2025-0.917.683, wo beide Parteien in Südafrika ansässig waren. Umgekehrt hielt die Behörde in DSB-D130.092/0002-DSB/2018 fest, die Niederlassung der Gegnerin in Wien „würde … eine Zuständigkeit der österreichischen Aufsichtsbehörde begründen".

Positiv belegt ist der Weg durch DSB 07.01.2021, 2020-0.816.655: Beschwerdeführerin in Polen ansässig, Verantwortliche in Österreich, Sachentscheidung, teilweise Stattgabe mit Leistungsauftrag. Die Behörde bot den polnischen One-Stop-Shop an und entschied, als die Beschwerdeführerin ablehnte. Einer außerhalb der Union ansässigen Person steht diese Alternative gar nicht offen, was Österreich zum einzigen Forum macht.

Eine veröffentlichte Entscheidung mit einer in einem echten Drittstaat ansässigen Person, die in der Sache behandelt wurde, existiert nicht. Das Negativum ist jedoch schwach: BVwG-Entscheidungen sind anonymisiert, RIS veröffentlicht nur ausgewählte DSB-Entscheidungen, und allein 2025 erging in drittstaatsbezogenen grenzüberschreitenden Verfahren 105 Bescheide.

Praktische Reibung besteht, bleibt aber unterhalb der Schwelle. Vor der Datenschutzbehörde gilt keine Anwaltspflicht, und nach § 10 AVG kann jede handlungsfähige Person Vertreter sein — anders als nach § 17 Abs. 2 VfGG und § 24 Abs. 2 VwGG. § 10 ZustG ist eine Kann-Bestimmung ohne Präklusionswirkung: Wer keinen Zustellungsbevollmächtigten namhaft macht, riskiert die Zustellungsfiktion zwei Wochen nach Übersendung, nicht die Unzulässigkeit. Die deutsche Verfahrenssprache nach Art. 8 B-VG ist verbindlich, ein fremdsprachiges Anbringen aber nach § 13 Abs. 3 AVG verbesserungsfähig.

BFG und CJEU

§ 243 BAO schafft keinen Vorab-Rechtsbehelf gegen die private Verarbeitung. Ein fehlender österreichischer Steuerbescheid macht den Drittstaaten-Nutzer nicht zum besseren BFG-Kläger.

VfGH E2097/2021 (VfSlg 20.597/2023) ist hier gesondert zu würdigen. Der Gerichtshof erklärte sich für §§ 112 und 113 GMSG erst nach einer Ungültigerklärung des Art. 8 Abs. 3a DAC2 durch den EuGH für zuständig, weil diese Bestimmung die Umsetzung „vollständig determiniert" und „keinen inhaltlichen Spielraum für die Mitgliedstaaten" lässt. Genau diese Begründung greift bei § 5 Abs. 1 GMSG und § 20 Abs. 1 Krypto-MPfG **nicht**: Weder DAC2 noch DAC8 verlangt die Erfassung nicht meldepflichtiger Personen. Die Foto-Frost-Sperre schirmt diese Bestimmungen daher nicht ab.

Die Sachentscheidung ist dagegen ungünstig: Verhältnismäßigkeit bejaht, Digital Rights Ireland und Tele2 nicht übertragbar, weil GMSG-Daten „nicht den Kernbereich des Privatlebens" beträfen und keine „sehr genauen Schlüsse auf das Privatleben" erlaubten. Der Unterscheidungsansatz liegt in der Bezugsgröße: Ein Jahresendsaldo trägt diese Aussage, ein transaktionsbezogener Datensatz nach § 18 mit Stückzahlen, Transaktionszahlen und Transferkategorien einschließlich Übertragungen an nicht gehostete Adressen trägt sie nicht. Hinzu kommt ein zweiter Bruch: Das BVwG hatte den Eingriff auch damit relativiert, betroffen sei nur „eine kleinere Gruppe von Personen (jene, die über Konten außerhalb ihres Steueransässigkeitsstaates verfügt)". Für § 5 Abs. 1 GMSG und § 20 Abs. 1 Krypto-MPfG trifft das gerade nicht zu: Sie erfassen den gesamten Kundenstock.

Eine Art.-267-Vorlage setzt einen entscheidungserheblichen unionsrechtlichen Zweifel voraus. Für den nicht meldepflichtigen Nutzer ist die DSGVO-Auslegung zur §-20-Verarbeitung entscheidungserheblich; die Gültigkeit der DAC8-Meldepflicht regelmäßig nicht. Weil § 20 Abs. 1 nicht unionsrechtlich determiniert ist, bleibt zudem der Weg über Art. 140 offen, den das BVwG selbst beschreiten kann.

Strategische Folgerung

Getrennte Klägerarchitektur, nicht Austausch:

1. ein tatsächlich meldepflichtiger AT- oder EU-Nutzer für den Angriff auf das von DAC8 verlangte Meldeprofil;
2. ein nachweislich endgültig nicht meldepflichtiger Nutzer — Ansässigkeit außerhalb der elf aktivierten Staaten — für den engen Angriff auf § 20 Abs. 1;
3. ein in Japan, Südafrika oder Indonesien ansässiger Nutzer für den Kapitel-V-Angriff gegen die Übermittlung;
4. soweit verfügbar, ein unmittelbar verpflichteter Österreich-home-CASP für eine eigenständige Art.-140-Prüfung.

Die Verfahren sollten nicht verbunden werden. Kläger, Eingriff, Normenperimeter, Rechtsweg und begehrte Abhilfe unterscheiden sich.

Tatsachengates vor Klägerauswahl

– sämtliche Steueransässigkeiten im Meldezeitraum, nicht Staatsangehörigkeit oder Aufenthaltsort;
– Abgleich mit der Aktivierungstabelle zum maßgeblichen Stichtag, nicht mit der Unterzeichnerliste;
– Vertragsgesellschaft, meldender Anbieter, Verantwortlicher und österreichischer Anknüpfungspunkt nach §§ 15 bis 17;
– einschlägige Transaktion nach dem 1. Jänner 2026;
– Selbstauskunft und endgültige Einstufung;
– tatsächlich erzeugte Felder, Aggregate, Zwecke, Empfänger, Zugriffe und Speicherfristen aus der Art.-15-Auskunft;
– Kenntnistag für § 24 Abs. 4 DSG;
– bei Anbieterwahl: Bitpanda nimmt keine US-Personen auf, sammelt aber Steuer-Identifikationsnummern auch von Schweizer und britischen Kundinnen.

Offene Rechts- und Tatsachenfragen

– Ob ein Anbieter für endgültig nicht meldepflichtige Nutzer tatsächlich transaktionsbezogene Daten und Jahresaggregate erzeugt, ist aus öffentlichen Quellen nicht feststellbar. Kein Anbieter, Verband, DPIA oder Aufsichtsdokument äußert sich dazu. Eine Art.-15-Auskunft ist der einzige Weg.
– Ob die Verordnungsermächtigung des § 14 Abs. 1 Z 2 und Z 3 konstitutiv oder deklaratorisch wirkt, ist ungeklärt.
– Die eckigen Klammern um „[im Einvernehmen mit dem Hauptausschuss des Nationalrates]" in § 14 Abs. 1 Z 2 stehen so im kundgemachten BGBl. I Nr. 96/2025; bei Z 3 fehlen sie. Ob eine Berichtigung erfolgte, ist zu prüfen.
– Die technischen Spezifikationen nach § 2 Abs. 2 und § 4 Krypto-MPfG-DV sind nicht öffentlich auffindbar, während DAC7, GMSG, CbC, GIR und Kontenregister vollständige Pakete veröffentlichen. Ob hinter dem authentifizierten Anbieterportal etwas liegt, ist offen.
– Die Aktivierungstabelle enthält kein Datum; die Lage am 31. Dezember 2026 ist damit nicht belegt.
– Ob Angemessenheitsbeschlüsse für Übermittlungen zu Steuerzwecken tragen, liegt als Frage 10 in C-804/25 beim EuGH.
– Eine veröffentlichte DSB- oder BVwG-Entscheidung mit einem in einem echten Drittstaat ansässigen Beschwerdeführer, die in der Sache ergangen ist, wurde nicht identifiziert; wegen Anonymisierung und selektiver Veröffentlichung ist das schwaches Negativum.
– Österreichische Literatur zu § 5 Abs. 1 GMSG konnte nicht ausgewertet werden. Ehrke-Rabel, SWI 2016, 67, vom VfGH zitiert, sowie taxlex 2015, 220, ÖBA 2016, 601 und der GMSG-Kommentar sind kostenpflichtig. „Keine Kritik vorhanden" ist als „in offenen Quellen nicht gefunden" zu lesen.
– Die Findok-Datenbank des BFG ließ sich nicht systematisch abfragen; eine abgabenverfahrensrechtliche BFG-Entscheidung zum GMSG ist nicht ausgeschlossen.

See Also

- VfGH-to-CJEU DAC8 Route
- Austrian DAC8 Gold-Plating and Claimant Audit
- DAC8 Charter Proportionality
- G 178/2024 and the DAC8 Citizen Remedy Chain
- Krypto-MPfG-DV Formality and Technical Specifications (Krypto-MPfG-DV Formality)

Sources

- Krypto-MPfG, konsolidierte Fassung
- Krypto-MPfG, BGBl. I Nr. 96/2025
- Krypto-MPfG-DV, BGBl. II Nr. 331/2025
- DAC8, Richtlinie (EU) 2023/2226
- Erläuterungen RV 306 BlgNR XXVIII. GP
- VfGH G 178/2024
- OECD, aktivierte CARF-Austauschbeziehungen
- CARF-MCAA Section 7
- VfSlg 11.479/1987
- CJEU C-804/25
- RIS B-VG Art. 140